

יח:

עין משפט‏ **ג**ר מוצה

כב א מיי פ"ו מהלכות צרכות הלכה א סמג עשין כו טו"ע א"ח סי' קנה סעיף א:
כב ב מיי פ"א מהלכות תרומות הלכה ז ופי"ח מהלכות אבות הטומאות הלכה ח ופי"ח מהלכות מקואות הלכה יא:

כב ג מיי פ"ח מהלכות אבות הטומא' הלכה ז סמג עשין רמו:
כב ד מיי פ"ג מהלכות פרה אדומה הלכה ד:
כו ה מיי פ"ג מהלכות אבות הטומאות ה"ב:
כו ו מיי שם ופי"א מהל' מקואות הלכה ח ופי"א הלכה יב:

כז ז מיי פ"ג מהל' אבות הטומאות שם הלכה א ופי' מהלכות מטמא' שוכב ומגיש הלכה ח:

כח ח מיי פ"ג מהל' אבות הטומא' שם:
ל ט מיי שם ופי' ח' הלכה ד:

לא י מיי פ"ג מהלכות אבות הטומאות שם ופי"ג מהלכות פרה אדומה הלכה ז:

לב כ מיי הל' פרה אדומה שם:

לג ל מיי פ"ו מהלכות תרומות הלכה ז ופי"ג מהלכות צרכים הלכה א:
לד מ מיי פ"ו מהל' תרומות שם ופי"ח הלכה א:

לה ג מיי פ"ו שם הלכה ה ופי"ד מהלכות צרכים הלכה טו:
לו ס מיי פ"ח מהלכות צרכים הלכה יד:
לז ע מיי פ"ג מהלכות תרומות הלכה ז ופי"ד מהל' צרכים הלכה טו:
לח פ מיי פ"א מהל' תרומות הלכה ז:
לח ז מיי שם פ"ו הלכה ה ופי"ד מהלכות מעשר שני הלכה יא:
מ ק מיי פ"ג מהלכות מעשר שני הלכה א והלכה כד ופי"ח שם הלכה יא:

רמיי פ"ט מהלכות אבות הטומאות הל' א ופי' הל' צ:]

מא ש ת מיי פ"א מהל' תרומות הלכה ז ופי"ח מהלכות צרכות הלכה א סמג עשין כו טו"ע א"ח סי' קנה סעיף א:
מב א מיי פ"ו מהלכות צרכות הלכה ג טו"ע"ש שם סעיף א:
מב ב ג ד מיי פ"ג מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ז ופי"ח מהל' מקואות א"ח (ופי"ט מהלכות מקואות הלכה ח) טור ש"ע א"ח סי' קנע סעיף יג:

רבינו חננאל

מתני' נוטלין לידים לחולין ולמעשר כו'. פי' נוטלין לידים לחולין ולמעשר אבל לתרומה ולקדש מטבילין כך סוגיא דשמעתא. ומקשינן [חולין] ומעשר מן בעי נטי' והתנן התרומה והבכורים טעונין רחיצת

קשיא חו"ין אחו"ין. ולא צעי למימר צחולין עד הפרק קאמר מה שאין כן במעשר דלישנא לא משמע ליה ^(א):

כאן באכילה ובאן בנגיעה. הקשה הר"ר אלחנן מעשר אמעשר נמי לשיני הכי ולוקמי אפילו כדכנן ומירך מורי דאף ^(א) צנגיעה

דמעשר נמי פליגי רבנן ואסרי לה וכן

משמע בסמוך דקאמר עד כאן לא פליגי אלא באכילה דמעשר משמע דמעיקרא סד"א דככל ענין פליגי וכן ודלמא לא פליגי רבנן אלא באכילה דמעשר כו' משמע דדצר צרור אינו מיהו הוי מצי לאקשוי וליטעמין מתניתין ^(א) דשבת פ"ק (דף יד) דתנן ואלו פוסלין את התרומה לא מיתוקמא כדכנן דמאי איריא תרומה אפילו מעשר נמי אלא לא חש לאקשוי ליה ומכא דהיא משמע דאמת הוא כי אתקפתא דרב שימי והא דנקט בפ"צ דחולין (דף לג:) ושם) ודלמא לישנא קלינא הוא דלעולם אמת הוא צנגיעת מעשר ואכילת חולין לא פליגי דלכ"ע אין שני עושה שלישי ^(א) (בחולין) ואל תתמה היכי ס"ד דלירבנן לא צעי אכילת חולין נטילה וי"ל דאיירי צפירי דלא צעו נטילה: **הא** בנהמא **הא** בפירי. והשתא לא הולרן לתרן

מו גצי מעשר הא רבי מאיר והא רבנן והוא הדין דמצי למימר הא באכילה ^(א) הא צנגיעה אלא כולה באכילה עדיפא ליה: **הנוטל** ידיו **אפירות**. וכי אמר צפ' כי"ד מצרכין (צרכות דף מג.) ^(א) אורחין שהיו מסובין לשמות אכל צעל הבית נוטלין כל אחד ידו אחת התם משום נקיות הוי וכן משמע לי שנא דידו אחת דקמני:

כאן לחו"ין **כאן** למעשר. משמע דאם לא כיוון למעשר לא מהני וכי"נ בתרומה והקשה הר"ר אלחנן דאמר צפ' אלו דצרים צרכות (דף נא:) צ"ש אומרים נוטלים את הידים ואח"כ מווצין את הכוס שאם יצונו לא הכוס שמה יגע בצמשים שאחורי הכוס והשתא אפילו נוטלין נמי כיוון דלא מהניא הך נטילה לתרומה הווא ליה פוסל את התרומה ותנן ^(א) כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה ומירך דכיון דנטל ידיו לחולין לא פסיל תרומה והכי משמע דאי לא מימא הכי אין לך אדם אף חצר אוכל חולין בטוהרה שלא יעמא משקין:

גנזור

אלא כל החולין אסור לזרים: **וטעונין רחיאת ידים**. לפי שהשני עושה שלישי וידים גזרו עליהם טומאת שני לפיכך פוסלות את התרומה אם לא נטלין: **והעריב שמש**. אם נטמא טומאה דאורייתא וטבל אינו אוכל בתרומה עד שעיריב שמש. ציצמות (דף עד:) יליפינן מקראי: **מה שאין כן במעשר**. אין מימא ואין חומש [ואין] אסור לזרים שהרי כל עצמו נאכל לזרים. וחומש שמוסיף צפדינו לא איירי ^(א) בחומש הכא כי האי גוונא דאין בתרומה פדיין. ונכסי הדיוט נמי לא הוי לקנות צו עצדים וקרקעות דלא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסיכה. ואין טעון רחיאת ידים שאין השני פוסל צו לעשות שלישי. ואינו טעון העריב שמש דקי"ל טבל ועלה אוכל במעשר ומקראי יליפינן לה ציצמות פרק הערלות: **כל הטעון ציאה מים מדברי סופרים**. כל שהוא טהור מן התורה וחכמים גזרו עליו טומאה ^(א) כל הך דאמרי במסכת שבת צפ"ק (דף יג:)

אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון ואוכל שני כו': **מטמא אם הקודש**. כלומר נתנו עליהן טומאת שני לטומאה והשני מטמא את הקודש להיות קרוי טמא ופוסל ^(א) עליהן עוד את הרציעי: **ופוסל אם הפרומה**. להיפסל היא עצמה אבל אינה פוסלת אחר לעשות רציעי: **ומוסר לחולין**. מדלא קמני ואינו פוסל את החולין ונקט לי שנא דמותר אפילו לאוכלן משמע: **באכילה**. מתני' דמיררך נטילה באכילה קאמר: **עד כאן לא פליגי כו'**. ^(א) דקמני אסור במעשר לשון אכילה היא דאי צנגיעת שני לא פסיל במעשר דשמעינן לר' מאיר דאמר מותר באכילה ואיפליג עליה באכילה דמעשר ואילו בחולין כולהו מודו דמותר אפילו באכילה ומתני' מני: **כאן באכילה דפירי**. הא דקמני מה שאין כן במעשר באכילה דפירי קאמר. ומיהו בתרומה צעי נטילה שאפילו צמגנו הוא [פוסל] דשני פוסל את התרומה: **נוטל**. ככלי: **מטביל**. צארכעים סאה:

אין דורשין פרק שני חגיגה

מתני' נוטלין לידים לחולין ולמעשר ולתרומה. די להן צנטיילה דכלי שאין צו אלא רציעית מים: ולקודש מטבילין. אבל לאכול שלמים או חטאת ואשם לכהנים יש מעלה שזריך להטביל ידים צארכעים סאה ואע"פ שאין אלא סתם ידים שלא נגעו בטומאה דאורייתא המטמאה את כל הגוף: **ולחטאת**. ליגע צמי חטאת מים המקודשים צאפר פרה לחיות מהן על טמאי מתים יש מעלה ימירה שאם נטמאו ידיו צאחת מן הדברים המטמאין את הידים ולא את הגוף כגון וולד הטומאה וכגון ספר וכל טומאות שהן מדברי סופרים: **נעמא הגוף**. וכל הגוף צריך טצילה. וכל מעלות הללו שזה גצוה מזה מדברי סופרים. והאי דנקט להו הכא גבי הלכות הרגל לפי שיש צסופן ללכות רגל שעמי הארץ חשוזין טוורים כרגל ולא צשאר ימות השנה בסוף חומר בקדש ^(א): **טבל לחולין הוחזק לחולין**. ועוד זו מעלה טבל לחולין הוחזק לחולין כלומר נתכוין לטבול לשם חולין: **אסור למעשר**. הוחזק לשון כוונה כלומר נתכוין להעמיד גופו בחזקת טהור לחולין: **למעשר**. למעשר שני האכלל צירושלים: **ולא הוחזק**. לא נתכוון לשם טצילת טהרה אלא לרחיאה צעלמא: **מדרס**. אכ צטומאה לטמא אדם וכלים כמדרס הוצ צמטמא אדם וכלים דכדמצי ואיש אשר יגע צמשכנו יכבס בגדיו (ויקרא טו): **לפרושין**. לאוכלי חוליהן צטהרה: **לאוכלי פרומה**. כהנים. וכל אלו מעלות מדברי סופרים שאמרו שאין שמירת טהרתן של אלו חשובה שמירה אכל אלו ומתוך שהן אלו אכל אלו כאילו לא שמרוה גזרו צהן צצגדיהן שמה יצבה צהן אשמו מדה והרי הן מדרס הנדה הכי מפרש לה צפ' השוחט ^(א): **גב' כדורים**. קרויין תרומה דלמר מר ותרומת ידך' אלו הצבורים (מסכת דף מ.א). לכן

הן כתרומה: **חייצין עליהן מים**. לפי זר האוכלן מויד דכמצי ומתו צו כי יתללוהו) וסמין ליה וכל זר לא יאכל קדש וכל הענין מדבר בתרומה: **וחומש**. האוכלן שוגג דכמצי ואיש כי יאכל קדש צשגגה ויסף חמישיתו עליו (ויקרא כג): **ואסור לזרים**. צלאו: **וסן נפסי כסן**. לקדש צהן את האשמה וליקח צדמיהן עצדים וקרקעות וצהמה טמאה: **ועולין צאחד ומאה**. אבל צפחות אין עולין אר הכן טמא האוכלן צמוד (ב"מ גב:) טמא האוכלה צדמצי (ויקרא כג) ומתו צו כי יתללוהו. וצבורים כתרומה דלמר מר ותרומת ידך אלו הצבורים (יבמות חג.) והומש. זר האוכלן צבוגג. אבל במעשר שני לא דהא זרים אכלי ליה ואין חומש אלא צבודה את מעשרו (שם). ואסור לזרים. גלא יאכל, ואנצרך למתמיה משום דצעי למתמיה מה שאין כן במעשר. דחפילו איסור ליכא (ב"מ שם). והן צבסי כהן. לקדש צהן את האשה וליקח צהן עצדים וקרקעות

הוחזק לחולין. לאכול חולין. הוחזק מתמין לשם טצילה לכן (חולין לא). בגדי עם הארץ מדרס לפירושיך. כלומר כסס שמדס מטמא אדם וצגדים כן צגדי עם הארץ מדרס לפירושיך (נדה לג:) הכי הן אכל פרושין צמדרס הוצ צמטמא אדם והני נמי מעמנו להו מדרצנן. פרושין. אוכלי חולין צטהרה (חולין לה). התרומה והבכורים חייבינן עליהן מיחה. זר או הכן טמא האוכלן צמוד (ב"מ גב:) טמא האוכלה צדמצי (ויקרא כג) ומתו צו כי יתללוהו. וצבורים כתרומה דלמר מר ותרומת ידך אלו הצבורים (יבמות חג.) והומש. זר האוכלן צבוגג. אבל במעשר שני לא דהא זרים אכלי ליה ואין חומש אלא צבודה את מעשרו (שם). ואסור לזרים. גלא יאכל, ואנצרך למתמיה משום דצעי למתמיה מה שאין כן במעשר. דחפילו איסור ליכא (ב"מ שם). והן צבסי כהן. לקדש צהן את האשה וליקח צהן עצדים וקרקעות

ובמה טמאה, אכל מעשר לן יתן אלא לאכילה ושתיה וסיכה ואין אשה מתקדשת צו. וסתם משנה י"א דלמר מעשר ממון צבזה הוא ואע"י דקולא הוא לגבי תומה וצבורים אפי"ה חשיב ליה וה"צ אמרינן צצ"מ פ' הוהב (גב) דקולא הוא (יבמות שם). ועולין באחד ומאה. לריכין אחד ומאה לטעל ואין צנלין צבזר, משא"כ במעשר דצטיל צבזר ולא צעי אחד ומאה (ב"מ שם). וטעונין נטילת ידים. אפילו הן פירות, דסתם ידים שניות הן מדרצנן ופוסלות את התרומה, אבל מעשר וחולין קי"ל (חולין קד). הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח (יבמות שם). והעריב שמש. כליפסין (שם עד:) טבול יוס מותר במעשר ואסור צמזומה (שם עג.). כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים. כל שהוא טהור מן התורה ומחמת הוסיקוהו לגלא צמים ולטהרה, כגון הכא ראשו וזונו צמים שאזנין עמלין וסידים שהצריסו טצילה. וכלם צמורת שנים הטעייסו (סוטה ג:) כגון הידים והכלים צעממאן צמשקין והכא ראשו וזונו צמים שאזנין וכל האמורים צילואות השבת אלא שמונה שער צדק, כולם טומאת שני לטומאה גזרו עליהם (חולין לג.). מטמא את הקדש. עד שטושה שלישי וטמא הוא שטושה רביעי, ופוסל את התרומה. דשלישי צמזומה פסול וכל עבד רביעי, צמסכת סוטה נפקא לן מטבול יוס כקל וחומר (שם). והצבמים אסורים במעשר. באכילה אכל נגיעה שרי, וחולין אף לאכול (סוטה ג:).

מסורת הש"ם

(א) ופרה פ"ב מ"ו, (ב) חולין לא:, (ג) חולין לה. דה"ה לג: ועי' מוס' לקמן יט: (ד) צבורים פ"ב מ"א יבמות עב. כ"מ צב:, (ה) ומהל פ"א מ"ט, (ו) פרה פ"א מ"ה סוטה ג. חולין לג:, (ז) וצרכות מדן. חולין קו:, (ח) ונקמן כו:, (ט) וחולין לה:, (י) וצברים יב:, (י) ויקרא כג:, (ל) ודף עד:, (מ) ודצון פ"ה מ"ב: ומימיה שבת פ"ק יג: (נ) וצ"ל צמעשר, (ס) ונע"ש מוס' ד"ה כל חלד ומוס' פסחים קטו. דה"ה כל שטיטולן, (ע) ופרה פ"ח מ"ז פסחים יד:.

הגהות הב"ח

(א) גמי צאכלי' דטהמא כהן. י"ב וצברי צאחין דכרצנן לא מיתוקמא דאילו וצרצנן אפי' אכילה דפרי צאכרין: (רש"י ד"ה מה שאין כן ובי' לא איירי הכא צמזומה כי האי גוונא:) (א) ד"ה כל הטעון ובי' טומאה כגון כל הך: (ד) ד"ה מטמא ובי' ופוסל עוד את הרציעי כצ"ל ויחבת עליהן נמחק: (ה) ד"ה עד כאן לא פליגי כו' בע"כ הא דקמני אסור ובי' מדרשמיצין (ל"מ:) הוב' ד"ה קשיא ובי' לא משמע ליה הכי הס"ד: (ו) ד"ה כאן ובי' דבנגיעת דמעשר ובי' נטילה דיש לומר דאיירי: (ח) ד"ה הא צנהמא ובי' ובי' אכילה. י"ב ופי' מתמין באכילהן דנחמא טעלין לחולין והא דצבורים צנגיעה דטהמא אין טעלין אף למעשר וביש לחולין וצכ"מ מתוקמא אפילו כי מוקים לה טילה באכילה אלא מתוקמאן אלא לרי"מ:

מוסף רש"י

הוחזק לחולין. לאכול חולין. הוחזק מתמין לשם טצילה לכן (חולין לא). בגדי עם הארץ מדרס לפירושיך. כלומר כסס שמדס מטמא אדם וצגדים כן צגדי עם הארץ מדרס לפירושיך (נדה לג:) הכי הן אכל פרושין צמדרס הוצ צמטמא אדם והני נמי מעמנו להו מדרצנן. פרושין. אוכלי חולין צטהרה (חולין לה). התרומה והבכורים חייבינן עליהן מיחה. זר או הכן טמא האוכלן צמוד (ב"מ גב:) טמא האוכלה צדמצי (ויקרא כג) ומתו צו כי יתללוהו. וצבורים כתרומה דלמר מר ותרומת ידך אלו הצבורים (יבמות חג.) והומש. זר האוכלן צבוגג. אבל במעשר שני לא דהא זרים אכלי ליה ואין חומש אלא צבודה את מעשרו (שם). ואסור לזרים. גלא יאכל, ואנצרך למתמיה משום דצעי למתמיה מה שאין כן במעשר. דחפילו איסור ליכא (ב"מ שם). והן צבסי כהן. לקדש צהן את האשה וליקח צהן עצדים וקרקעות

^[1] נראה דצ"ל ובאכילה דחולין אפילו ר"מ מודה וכו'